

PACOTE ANTICRIME – ARTIGO 25, PARÁGRAFO ÚNICO

O Pacote Anticrime, Lei n. 13.964/2019, trouxe uma atualização dentro do art. 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa.

Legítima defesa

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Houve agora a inclusão do parágrafo único, pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no *caput* deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. *(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)*

Esse parágrafo único não trouxe qualquer inovação. Ele veio para dar uma proteção maior àqueles que exercem atividade de segurança pública e que eventualmente precisam repelir agressão a terceiros que estão sob a circunstância de reféns.

O parágrafo único, portanto, é simplesmente para deixar claro que o policial ou mesmo aquele que efetua ordem para matar com a finalidade de salvar um refém está agindo acobertado pela legítima defesa.

Requisitos da legítima defesa:

- uso moderado dos meios necessários;
- a agressão tem que ser injusta, atual ou iminente.

Existe a excludente de ilicitude que trata do estrito cumprimento do dever legal. A lei não colocou essa situação no estrito cumprimento do dever legal, porque o policial não tem o dever legal, não há determinação prevista em lei para que ele mate o sequestrador ou pessoa que esteja praticando extorsão. Se houvesse essa determinação, ele deveria matar todos que

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

praticassem esse tipo de crime. Em todos os crimes que existissem reféns, o sniper deveria matar. Portanto, não estamos diante do estrito cumprimento do dever legal, e sim diante da legítima defesa.

O parágrafo único trata de uma hipótese de legítima defesa de terceiros. Entretanto, é preciso lembrar que se o policial estiver numa situação de troca de tiros, esse policial pode, para se defender, retrucar e efetuar disparos contra o criminoso. Quando o policial age dessa maneira, trocando tiros com um criminoso, e vem a matar o criminoso, ele age em legítima defesa própria. Essa é uma hipótese já aceita na doutrina e na jurisprudência.

Supondo que o criminoso está efetuando disparos em vítimas aleatórias e o policial atira nesse criminoso. O policial não estava agindo em legítima defesa própria, mas em legítima defesa de terceiros. É assim que a lei já considerava e é assim que a lei continua a considerar.

O parágrafo único trata de uma hipótese de legítima defesa de terceiros mais específica, que é a legítima defesa de terceiros quando há uma vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Este parágrafo único não altera em nada o estudo da legítima defesa, é um complemento que a lei trouxe, que o Pacote Anticrimes quis trazer para proteger os agentes de segurança pública que eventualmente necessitem efetuar disparos, necessitem utilizar a força para conter criminosos e salvar a vida de reféns, de vítimas que estão sob o poder de assaltantes e criminosos.

Portanto, muita atenção neste parágrafo único, em que pese ser uma decorrência lógica do entendimento que a doutrina e a jurisprudência já vinham adotando, o fato de agora encontrar-se positivado, previsto no Código Penal, mostra que está pacífico esse entendimento.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
